

한 국 관 광 공 사 감 사

징계 요구

감 사 명 : 전문위원 민원관련 특정감사

제 목 : 정직 징계 이행 부적정

관계부서 : ○○팀

내 용

1. 사건 개요 및 민원 요지

●●팀(2023. 1. 1. 조직개편으로 ○○팀으로 명칭 변경. 이하 민원 발생 당시를 기준으로 “●●팀”이라 한다.) 전문위원으로 근무하고 있는 A는 2022. 10. 31. 제1인사위원회에서 정직 1개월 징계가 의결되었고, 이에 이의를 제기하지 않아 2022. 11. 16.~12. 15.에 걸쳐 정직이 집행되었다.

그런데 A가 정직 중임에도 ●●팀 주관 공식 행사에 참가하였고, 행사 참여자들과 식사를 포함한 교류를 하는 등 정직 징계를 부적절하게 이행하였다는 민원이 제기되었다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「징계규정」 제4조에 따르면 정직은 중징계에 속하며, 같은 규정 제17조 제3호에 의하면 정직은 1개월 이상 3개월 이내로 하고 감액 지급액은 「직원연봉규정시행세칙」에 의하며¹⁾, 직원의 신분은 보유하나 정직기간 중 출근하거나 직무에 종사하지

1) 월봉의 100%를 감액 지급하도록 되어 있음

못한다고 되어 있는데, 이러한 정직 처분은 직무 상의 명령에 해당하며, 「징계규정」 제3조 제2호에 따르면 명령 또는 지시를 위반한 자는 징계한다고 되어 있다.

□□팀은 A의 정직 집행을 위해 ●●팀, ▽▽팀, ◇◇팀에 공문을 발송하였는데²⁾, 그 중 ●●팀에 해당하는 협조 요청 사항 중에는 ‘징계기간 중 출근 금지: 사무실 근무, 재택근무 등 모든 형태의 근무를 포함’이 있었다.

또 「취업규칙」 제41조에 의하면 직원이 정직 등 직무상의 변동이 있을 때에는 그 담당사무와 취급하던 서류 또는 작업도구 등의 명세서(목록)를 작성하여 소속부서의 장이 지명한 자에게 인사발령일부터 10일 이내에 인계하여야 한다고 되어 있다.

따라서 정직 처분을 받은 직원은 「취업규칙」에 따라 정직 기간 중에 수행되어야 할 업무를 본인의 업무를 대행할 직원에게 인계하여야 하고, 그 후 정직 기간 중에는 업무의 인수인계에 필요한 최소한의 관계자 접촉 외에는 근무 형태, 근무 장소를 불문하고 직무에 종사하는 것으로 보이지 않도록 주의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 정직 기간 중 행사 참가

A는 정직 기간 중인 2022. 12. 6. 서울 §§호텔에서 열린 ○○♠♠ 연차평가 행사장에 왔고, 평가가 이루어지는 장소에는 출입하지 않았으나 평가를 받는 ○○♠♠들이 대기하고 있는 호텔 로비에서 이들과 대화를 나누었으며³⁾, 평가 진행을 위해 오가는 공사 직원 및 평가위원과 인사를 나누기도 했다.

2) □□팀-1143(2022 .11. 16.) “인사위원회 결과에 따른 조치 협조요청”

3) ○○♠♠들이 A에게 평가를 잘 받는 법 등 연차평가 업무에 대해 질문하기도 함

나. 정직 기간 중 업무관련자와 업무협의

같은 날, A는 2022. 12. 7. 연차평가를 앞두고 하루 먼저 서울에 온 ○○ ♠♠인 D가 ○○ 업무 관련으로 협의를 요청하자 16시 경 연차평가 행사장인 §§호텔에서 D와 만나 약 30분 간 ○○ 관련 업무 협의를 하였다.

다. 정직 기간 중 업무관련자와 식사

A는 위 나.와 같이 D의 요청으로 업무협의를 하던 중, D이 그 날로 예정된 동기 ○○♠♠들과의 저녁 식사 자리에 초대하자 이에 응해 식사 자리에도 참가했다⁴⁾.

라. 정직 기간 중 세미나 참가

A는 정직 기간 중인 2022. 11. 28. 충청북도 ☒☒군의 ○○♠♠가 주최한 “☒☒군 로컬 관광 및 ○○ 사업 활성화를 위한 2022 ○○협의회 성과 공유 세미나”에 참가하였다⁵⁾.

마. 정직 기간 중 전화를 통한 업무 수행

A는 평소 자신의 사무실 전화를 본인의 휴대전화로 착신전환 하여 사용하고 있었는데, 정직이 개시될 때 이를 해지하지 않았다. 그 결과 사무실로 걸려온 전화는 계속 A가 휴대전화로 받게 되었고, 그 사실을 인지한 후에도 착신전환을 해지하지 않고 그대로 두었다⁶⁾.

4) 식사 중 ●●팀 E 차장의 전화를 받게 되었는데, 정직 중에는 그런 식사 자리도 부적절하다는 의견을 듣고 식사 자리가 과하기 전에 자리를 떴다고 진술함

5) A는 이 세미나에서 맡은 역할 없이 참관만 하었다고 진술하였음. 한편, A는 이 세미나에 초대받은 것은 정직이 개시되기 전이었다고 진술하였으나, 세미나를 주최한 ○○♠♠가 A를 초대했다는 날짜 (2022. 11. 21.)는 A의 진술과는 달리 정직 기간 중에 해당하여 서로 진술이 엇갈림. 그러나 초대 받은 시점이 정직 개시 전이라고 해도 정직이 개시되었다면 세미나 참석도 취소했어야 마땅하므로 세미나참석은 부적절함

6) 업무 관련 간단한 질문에 답을 하기도 하였으나, 주로 ●●팀에 전화 문의 하라고 안내하였다고 진술함

관계자 의견 및 검토결과

A는 행사 진행에 대한 걱정 등 개인적 사유로 연차평가 행사장에 간 것이고, 저녁 모임과 세미나 참석은 ○○♠♠의 요청에 따른 것이라 업무 수행으로 볼 수 없다는 의견을 제시하였다.

그러나 연차평가 행사 당일 해당 행사 및 D ○○♠♠와의 업무협의 외에 A가 행사장인 호텔에 가야 할 개인적 이유는 없었던 것으로 보이고, 업무관계자와의 저녁 모임 및 세미나는 누구의 요청인지와 관계없이 그 자체로 업무에 해당하는 것이므로 위 의견은 받아들이기 어렵다.

징계요구 양정

정직 명령을 받았음에도 이를 위반하여 정직 기간 중에 다양한 형태로 업무 수행을 계속한 A의 행위는 「징계규정」 제3조 제2호의 징계 사유에 해당한다. 또한 본 건은 같은 규정 제12조의2 제2항에 따라 징계의 가중 의결이 가능한 사유에도 해당한다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 정직 명령을 받았음에도 이를 위반하여 행사 참여, 업무 전화 수신, 직무관련자와의 업무협의 및 식사를 하는 등 징계를 부적정하게 이행한 관련자를 「징계규정」에 따라 징계처분(경징계 이상) 하시기 바랍니다.(징계)